

Gründer-Rohmodell

Vom Kleingewerbe zur GmbH – ein wiederverwendbarer Praxisleitfaden für Solo-Gründer:innen und KMU mit Online-Kursen & Services in Baden-Württemberg und remote

- 1 · Stufenmodell: Kleingewerbe → e.K. → UG / UG & Co. KG → GmbH
- 2 · Online-Kurse, FernUSG & ZFU
- 3 · Nachweise & Vertrauen
- 4 · Zahlungen
- 5 · Förderung & Beratung in BW
- 6 · Checklisten & Entscheidungsdiagramm
- 7 · Ausfüllvorlage · 8 · Quellen

Keine Rechts- oder Steuerberatung. Allgemeine Orientierung auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen. Für deinen Einzelfall bitte Steuerberatung, Rechtsanwalt/-anwältin und die Gründungsberatung der IHK einbeziehen.

⚠ **Wichtiger Hinweis - keine Rechts- oder Steuerberatung**

Dieser Leitfaden ist eine **allgemeine Orientierungshilfe** und ersetzt **keine Rechts- oder Steuerberatung**. Gesetze, Grenzwerte und Förderprogramme ändern sich. Alle Angaben wurden am **09.10.2026** anhand der verlinkten offiziellen Quellen geprüft, können aber veraltet oder für deinen Einzelfall unpassend sein. Bevor du eine Rechtsform wählst, Verträge unterschreibst oder Kurse verkaufst: Sprich mit einer **Steuerberaterin/einem Steuerberater**, einer **Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt** und nutze die **kostenlose Gründungsberatung deiner IHK** (bzw. Handwerkskammer).

0. Wie du diesen Leitfaden benutzt

- **Rohmodell = Vorlage.** Kopiere die Datei, ersetze die Platzhalter `[...]` durch deine Daten und hake die Checklisten ab.
- **Jeder Schritt hat eine offizielle Quelle.** Wenn du unsicher bist: Link öffnen, Stand prüfen, Beratung fragen.
- **Ermutigung vorweg:** Bürokratie wirkt riesig, ist aber eine Folge kleiner, machbarer Schritte. Niemand muss am ersten Tag eine GmbH gründen.

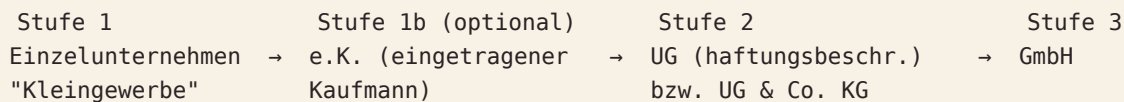
Das anonymisierte Praxisbeispiel

Eine Solo-Gründerin aus der Region Neckar-Alb (Name, Adresse und Registernummern bewusst weggelassen) bietet Online-Kurse und Beratungs-Services an – lokal und für Kund:innen weltweit. Ihr Weg:

1. **Start als Einzelunternehmen („Kleingewerbe“)** mit Gewerbeanmeldung (§ 14 GewO; die Gemeinde bestätigt den Empfang nach § 15 GewO). Volle persönliche Haftung, Gewinnermittlung per vereinfachter **Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)** statt Bilanz.
2. **Geplante nächste Stufe:** eine „**UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (i.Gr.)**“ als Holding-/Dachstruktur, an der sich Unterstützer:innen als **atypisch stille Gesellschafter** beteiligen sollen.
3. **Später:** Übergang zur **GmbH**.
4. **Beratung:** über öffentlich geförderte Programme – ein **Gründungscoaching im Umfeld der Landesförderung (L-Bank/Land BW)** und eine **Innovationsberatung durch ein Steinbeis-Transferunternehmen**.
5. **Zahlungen:** bevorzugt **Vorkasse**.

Dieser Leitfaden zeigt, was an diesem Weg gut funktioniert – und wo die Fallstricke liegen (siehe die Kästen „⚠ Prüfpunkt“).

1. Das Stufenmodell



1.1 Überblick in einer Tabelle

	Einzelunternehm en / Kleingewerbe	e.K.	UG (haftungsbesch ränkt)	UG & Co. KG	GmbH
Haftung	unbeschränkt, mit Privatvermögen	unbeschränkt, mit Privatvermögen	auf Gesellschaftsver mögen beschränkt (Ausnahmen z. B. bei Pflichtverletzung der Geschäftsführung)	Komplementär- UG haftet unbeschränkt, aber selbst nur mit ihrem Vermögen; Kommanditisten bis zur Einlage	auf Gesellschaftsver mögen beschränkt
Gründung	Gewerbeanmeldu ng bzw. Anzeige beim Finanzamt (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)	zusätzlich Eintragung ins Handelsregister über Notar	Notar (Musterprotokoll möglich, auch Online- Beurkundung per Video), Handelsregister, Transparenzregist er	zwei Gesellschaften: UG gründen + KG-Vertrag + HR- Eintragung der KG	Notar, Handelsregister, Transparenzregist er
Mindestkapital	keins	keins	ab 1 €, voll bar einzuzahlen, keine Sacheinlagen (§ 5a Abs. 2 GmbHG)	Kapital der UG + Kommanditeinlag en	25.000 € Stammkapital, mind. 12.500 € bei Anmeldung eingezahlt (§ 5, § 7 Abs. 2 GmbHG)
Buchführung	EÜR (§ 4 Abs. 3 EStG), solange keine Buchführungspfli cht	HGB- Buchführung, befreit bis 800.000 € Umsatz / 80.000 € Jahresüberschuss (§ 241a HGB)	immer doppelte Buchführung + Bilanz (Kapitalgesellsch aft)	immer doppelte Buchführung + Bilanz (Handelsgesellsc haft; § 241a gilt nur für Einzelkaufleute)	immer doppelte Buchführung + Bilanz
Besonderheit	einfachster Start	Firmenname frei wählbar mit Zusatz „e.K.“	Pflicht-Rücklage 25 % des Jahresüberschuss es	komplexe Struktur – nur mit Beratung	Seriosität, Kapitalnachweis

i Woher die Zahlen stammen

- Mindestkapital GmbH: § 5 GmbHG, Einzahlung bei Anmeldung: § 7 GmbHG
- UG: § 5a GmbHG
- Online-Gründung/Videobeurkundung: § 2 GmbHG
- Buchführungsbefreiung: § 241a HGB, steuerlich § 141 AO, EÜR: § 4 EStG
- Transparenzregister: § 20 GwG

1.2 Stufe 1 - Einzelunternehmen („Kleingewerbe“)

Was es ist: „Kleingewerbe“ ist **keine eigene Rechtsform**, sondern umgangssprachlich ein Einzelunternehmen, das (noch) **kein kaufmännisches Gewerbe** im Sinne des § 1 Abs. 2 HGB betreibt – also nicht im Handelsregister steht.

Schritte: 1. **Gewerbeanmeldung** bei der Gemeinde, in BW meist online über das Serviceportal service-bw („Gewerbe anmelden“). Rechtsgrundlage: § 14 GewO, Empfangsbescheinigung: § 15 GewO. 2. **Fragebogen zur steuerlichen Erfassung** über ELSTER beim Finanzamt einreichen (Steuernummer, ggf. Kleinunternehmerregelung wählen). 3. **Geschäftskonto** (empfohlen, trennt Privat und Geschäft).

⚠️ Prüfpunkt: Gewerbe oder freier Beruf?

Wer überwiegend **unterrichtet** (Kurse, Seminare), kann steuerlich **freiberuflich** sein – „unterrichtende Tätigkeit“ ist in § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG ausdrücklich genannt. Dann ist **keine Gewerbeanmeldung** und keine Gewerbesteuer nötig. Mischt man Unterricht mit gewerblichen Leistungen (z. B. Verkauf digitaler Produkte, Agentur-Services), kann das Ganze gewerblich werden. **Das Finanzamt entscheidet – frag deine Steuerberatung.**

Und: **Selbstständige Lehrer:innen ohne versicherungspflichtige Angestellte sind rentenversicherungspflichtig** (§ 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI). Das betrifft oft auch Kursanbieter:innen und Coaches. Kläre das früh mit der Deutschen Rentenversicherung.

Haftung: voll und persönlich – auch mit Ersparnissen, Auto, Wohnung.

Buchführung: EÜR nach § 4 Abs. 3 EStG – Einnahmen minus Ausgaben, kein Jahresabschluss. Die steuerliche Buchführungspflicht nach § 141 AO greift für Gewerbetreibende erst oberhalb von **800.000 € Umsatz oder 80.000 € Gewinn** im Jahr (und nach Aufforderung durch das Finanzamt).

Umsatzsteuer - Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG, Stand 2026):

- Umsatz im **Vorjahr $\leq 25.000 \text{ €}$** und im **laufenden Jahr $\leq 100.000 \text{ €}$** → keine Umsatzsteuer auf Rechnungen.
- Wird im laufenden Jahr die 100.000-€-Grenze überschritten, ist **bereits der Umsatz, mit dem die Grenze überschritten wird**, steuerpflichtig (harte Grenze).
- **Im Gründungsjahr** gilt laut BMF nur die 25.000-€-Grenze (siehe BMF-Schreiben vom 18.03.2025).
- Nachteil: kein Vorsteuerabzug. Bei vielen internationalen B2C-Kund:innen (digitale Leistungen, OSS) Steuerberatung einschalten.

1.3 Stufe 1b (optional) - eingetragener Kaufmann (e.K.)

- Freiwillige Eintragung ins Handelsregister ist für Kleingewerbetreibende möglich (§ 2 HGB); Pflicht wird sie, wenn der Betrieb „nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert“ (§ 1 Abs. 2 HGB).
- **Vorteil:** frei wählbarer Firmenname, mehr Außenwirkung. **Nachteil:** HGB-Pflichten, Haftung bleibt **unbeschränkt**.

- Buchführung: befreit, solange an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen **≤ 800.000 € Umsatzerlöse und ≤ 80.000 € Jahresüberschuss** (§ 241a HGB; Neugründung: schon am ersten Stichtag).
- Für das Praxisbeispiel eher **überspringbar**: Wer Haftung begrenzen will, geht direkt zur UG/GmbH.

1.4 Stufe 2 - UG (haftungsbeschränkt) und UG & Co. KG

UG (haftungsbeschränkt) – die „Mini-GmbH“ (§ 5a GmbHG): - Stammkapital ab 1 €, aber **vollständig in bar** vor der Anmeldung einzuzahlen; **Sacheinlagen verboten** (§ 5a Abs. 2). - **Thesaurierungspflicht**: Jedes Jahr muss **ein Viertel (25 %) des Jahresüberschusses** (gemindert um einen Verlustvortrag) in eine gesetzliche Rücklage (§ 5a Abs. 3). Diese Rücklage darf nur für eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln oder zum Verlustausgleich verwendet werden. - Pflicht zur Einberufung der Gesellschafterversammlung bei **drohender Zahlungsunfähigkeit** (§ 5a Abs. 4). - Name muss „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oder „UG (haftungsbeschränkt)“ enthalten – nur diese beiden Schreibweisen nennt das Gesetz (§ 5a Abs. 1), also keine eigenen Abkürzungen wie „(hb)“. - Praktisch zu wenig Kapital = schnelle Überschuldungsgefahr. Plane realistisches Kapital ein.

UG & Co. KG (geplante Holding-/Beteiligungsstruktur im Beispiel): - Eine KG, deren einzige persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) die UG ist. Die KG ist eine Handelsgesellschaft → **Handelsregister** und **doppelte Buchführung mit Bilanz** (die EÜR endet hier). - **Atypisch stille Gesellschafter**: Eine stille Beteiligung (§§ 230 ff. HGB) wird „atypisch“, wenn die Stillen auch am Vermögen/an den stillen Reserven beteiligt sind und Mitspracherechte haben – steuerlich entsteht dann regelmäßig eine **Mitunternehmerschaft**. Das hat erhebliche steuerliche Folgen (gesonderte Gewinnfeststellung, Gewerbesteuer). **Nur mit Steuerberatung gestalten**.

⚠️ **Prüfpunkt: Kapital von Unterstützer:innen einsammeln**

Wer Beteiligungen, die „eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren“ (dazu zählen typischerweise stille Beteiligungen), oder Nachrangdarlehen **öffentlich anbietet** (Website, Social Media), kann unter das **Vermögensanlagengesetz (§ 1 VermAnlG)** fallen – mit Prospekt- und Informationspflichten und Aufsicht durch die **BaFin**. Vor jeder Ansprache von Investor:innen: **Anwalt fragen**.

Namensregeln:

- **„i.Gr.“ (in Gründung)** darf nur in der Phase **zwischen Gesellschaftsvertrag und Handelsregistereintragung** geführt werden. Nach der Eintragung entfällt der Zusatz; vor Abschluss des Gesellschaftsvertrags gibt es noch keine Gesellschaft, die „in Gründung“ sein könnte. Wer vor der Eintragung im Namen der Gesellschaft handelt, haftet persönlich (Handelndenhaftung, **§ 11 Abs. 2 GmbHG**).
- **Geschützte Begriffe**: In Baden-Württemberg dürfen nicht-staatliche Bildungsanbieter Bezeichnungen wie „Universität“, „Fachhochschule“, „Hochschule für angewandte Wissenschaften“, „Duale Hochschule“, „Studienakademie“ – auch **fremdsprachig** (z. B. „University“) oder **verwechselbar ähnlich** – nicht führen; „Hochschule“ ist auch **in Wortverbindungen** geschützt (**§ 75 Landeshochschulgesetz BW**). Ebenfalls ordnungswidrig: akademische Grade (oder verwechselbar ähnliche) zu verleihen oder gegen Vergütung zu vermitteln. Bußgeld **bis 100.000 €**, zuständig ist das Wissenschaftsministerium. Kursmarken und Zertifikatsbezeichnungen daher vorab von der IHK prüfen lassen.
- Die IHK prüft im Eintragungsverfahren die Firmierung und gibt Stellungnahmen ab – nutze das **vor** dem Notartermin.

1.5 Stufe 3 - GmbH

- **25.000 € Stammkapital**, bei Bargründung mind. die Hälfte (12.500 €) vor der Anmeldung eingezahlt (§ 5, § 7 GmbHG).
- Notarielle Beurkundung, auch online per Video möglich (§ 2 Abs. 3 GmbHG).
- Bilanzierung, Offenlegung des Jahresabschlusses, Eintragung im Transparenzregister.

Weg von der UG zur GmbH – so funktioniert es wirklich:

- Es gibt **keine automatische Umwandlung**. Der Übergang erfolgt durch eine **Kapitalerhöhung auf mindestens 25.000 €**; erst ab dann gelten die UG-Sonderregeln (inkl. 25-%-Rücklage) nicht mehr (§ 5a Abs. 5 GmbHG). Die Bezeichnung „UG (haftungsbeschränkt)“ **darf** sogar beibehalten werden.
 - Maßgeblich ist die **Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister** (BGH, Beschl. v. 19.04.2011 – II ZB 25/10).
 - Für diese Kapitalerhöhung sind **Sacheinlagen erlaubt** (BGH, a. a. O.) und es ist **keine Volleinzahlung** nötig – nach der Rechtsprechung (z. B. OLG Hamm, 05.05.2011 – I-27 W 24/11) müssen aber mindestens **12.500 €** auf das erhöhte Stammkapital eingezahlt sein.
 - Die angesparte Rücklage kann über eine **Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln** (§§ 57c ff. GmbHG) genutzt werden.
 - **Es gibt keine Pflicht**, irgendwann zur GmbH zu wechseln – die Thesaurierungspflicht läuft aber so lange weiter, bis das Stammkapital tatsächlich erhöht ist.
-

2. Online-Kurse & ZFU: Gilt das Fernunterrichtsschutzgesetz?

⊖ Warum das so wichtig ist

Ein Fernlehrgang, der **zulassungspflichtig** ist, aber **keine ZFU-Zulassung** hat, führt zu **nichtigen Verträgen** (§ 7 Abs. 1 FernUSG) – Kund:innen können bereits gezahltes Geld grundsätzlich zurückfordern. Der BGH (Urt. v. 12.06.2025 - III ZR 109/24) hat entschieden, dass das FernUSG **auch bei Verträgen mit Unternehmer:innen** gilt (nicht nur mit Verbraucher:innen) und dass schon eine vertragliche Möglichkeit, Fragen zum Stoff zu stellen, als Lernerfolgskontrolle genügen kann. [Urteil \(PDF, BGH\)](#)

2.1 Die fünf Prüffragen der ZFU

Fernunterricht im Sinne von § 1 FernUSG liegt nach dem [ZFU-Fragebogen „Überprüfung auf Antragspflicht“](#) vor, wenn **alle** Punkte zutreffen:

#	Kriterium	Ja, wenn ...
1	Entgelt	Teilnehmende zahlen etwas.
2	Vertrag	Du (oder ein Dritter für dich) schließt einen Vertrag mit den Teilnehmenden.
3	Vermittlung von Kenntnissen/Fähigkeiten	auch Hinweise, Anleitungen, Ratschläge und die Weitergabe persönlicher Erfahrungen zählen.
4	Lernerfolgskontrolle	schon ein Live-Chat, telefonische Nachfragen oder fachlicher Austausch in WhatsApp-/Facebook-Gruppen genügt (reiner Technik-Support nicht; reine automatisierte Multiple-Choice-Tests in der Regel nicht).
5	Überwiegende räumliche Trennung	mehr als 50 % der Vermittlungszeit erfolgt asynchron (Videos, Skripte, Selbstlernphasen).

Live-synchron-Ausnahme: Laut ZFU sind **Live-Online-Seminare**, bei denen jederzeit Interaktion möglich ist, **keine** räumliche Trennung – **aber nur**, wenn die Aufzeichnungen **nicht zusätzlich** abrufbar sind. Werden Live-Sessions grundsätzlich aufgezeichnet und bereitgestellt, zählen sie zur asynchronen Selbstlernphase.

Hobby-Lehrgänge (reine Freizeit/Unterhaltung, kein berufliches Ziel) sind nicht zulassungs-, aber **registrierungspflichtig**.

2.2 Kosten der Zulassung

Nach der Gebührenordnung NRW ([AVerwGebO NRW, Tarifstelle 13](#); [ZFU-Gebührenübersicht \(PDF\)](#)): -

Zulassung (13.2.1): 150 % des Verkaufspreises, mindestens 1.050 € - Vorläufige Zulassung (13.2.2): 200 % des Verkaufspreises, mindestens 1.050 € - Cafeteria-Lehrgang (13.2.3): 50 % der Gebühr nach 13.2.1 - Bearbeitung: Antrag per E-Mail an die ZFU; laut ZFU gilt eine **Dreimonatsfrist** für die Bearbeitung.

Rechenbeispiel: Kurspreis 600 € → 150 % = 900 € → es gilt die **Mindestgebühr 1.050 €**.

2.3 Vorkasse-Verbot bei zulassungspflichtigem Fernunterricht

§ 2 Abs. 2 FernUSG: Die Vergütung ist in **Teilleistungen für jeweils höchstens drei Monate** zu zahlen; „**Höhere Teilleistungen sowie Vorauszahlungen dürfen weder vereinbart noch gefordert werden.**“ Außerdem sind z. B. Einschreibegebühren verboten (§ 2 Abs. 4).

⚠️ **Prüfpunkt für das Praxisbeispiel**

Die bevorzugte **Vorkasse für den Gesamtpreis ist bei einem FernUSG-pflichtigen Kurs nicht zulässig**. Lösungen: (a) Kurs so gestalten, dass er **überwiegend live-synchron** ist (ohne abrufbare Aufzeichnungen) – dann kein Fernunterricht, Vorkasse möglich; (b) ZFU-Zulassung + Zahlung in max. 3-Monats-Raten; (c) Angebot rechtlich prüfen lassen. Ergebnis des ZFU-Fragebogens als PDF/Screenshot **dokumentieren**.

2.4 Reform in Sicht – aber noch nicht in Kraft

- Das Bundesbildungsministerium (BMBFSFJ) hat einen **Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Fernunterrichts“** vorgelegt (Vorhabenseite, datiert 27.08.2026; Entwurf (PDF)). Der Entwurf selbst bzw. die Verbändeanhörung trägt das Datum **17.08.2026**.
- Inhalt laut Entwurf: Aufhebung des Anzeige- und Zulassungsverfahrens (§§ 1–26 FernUSG), geplantes Inkrafttreten **01.07.2027**, Übergangs-Bescheinigungsverfahren, Außerkrafttreten des FernUSG mit Ablauf des **30.06.2028**.
- **Status (09.10.2026): nur Referentenentwurf** – kein Kabinettsbeschluss, kein Bundestagsbeschluss. **Bis zu einer Änderung gilt das FernUSG vollständig weiter** (inkl. Nichtigkeitsfolge und Vorkasse-Verbot). Auch danach bleiben allgemeines Verbraucher-, AGB- und Wettbewerbsrecht.

3. Nachweise & Vertrauen

Kund:innen und Partner wollen wissen: „Gibt es dich wirklich, und bist du seriös?“ So zeigst du das, ohne zu viel preiszugeben.

3.1 Was du zeigen kannst/solltest

Nachweis	Wann	Tipp
Impressum (Pflicht für geschäftsmäßige Websites)	immer	Name, ladungsfähige Anschrift (kein Postfach), E-Mail + weiterer schneller Kontaktweg, ggf. Rechtsform, Vertretungsberechtigte, Register + Registernummer, USt-IdNr. – § 5 DDG; Leitfaden der LFK BW
Datenschutzerklärung	sobald du Daten verarbeitest (Kontaktformular, Newsletter, Kursplattform, Analytics)	Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO ; Hilfe beim Landesbeauftragten für Datenschutz BW
Geschwärzte Gewerbeanmeldung bzw. Bestätigung des Finanzamts	auf Nachfrage von Partnern, Plattformen, Banken	Nur als PDF auf Anfrage, nicht öffentlich posten. Schwärzen: Geburtsdatum, Geburtsort, Privatadresse (falls abweichend), Staatsangehörigkeit, Steuer-/Registernummern, Unterschrift.
Handelsregisterauszug (ab e.K./UG/GmbH)	Partner, Banken	ist ohnehin öffentlich über das Handelsregister
ZFU-Zulassungsnummer	bei zulassungspflichtigen Kursen	im Kursangebot angeben
AGB, Widerrufsbelehrung, Leistungsbeschreibung	bei Verkauf an Verbraucher:innen	klar und vollständig – das schafft mehr Vertrauen als jedes Siegel

3.2 Was du nicht veröffentlichen sollst

- **Geburtsdatum, Geburtsort**, Ausweis- oder Passkopien
- **Steuer-ID / Steuernummer** (die USt-IdNr. gehört ins Impressum, die persönliche Steuer-ID nie)
- **Private Wohnadresse**, wenn eine geschäftliche ladungsfähige Anschrift möglich ist (z. B. Büro, Coworking mit Zustellmöglichkeit – vorher rechtlich prüfen)
- **Unterschriften** (Scans) und vollständige Bankdaten außerhalb von Rechnungen
- Ungeschwärzte Behördendokumente

4. Zahlungen

Zahlungsweg	Vorteile	Haken
Vorkasse per Überweisung	kein Ausfallrisiko, einfach	unzulässig bei zulassungspflichtigem Fernunterricht (§ 2 Abs. 2 FernUSG); bei Verbraucher:innen Widerrufsrecht beachten
Rechnung nach Leistung	kundenfreundlich	Ausfallrisiko, Mahnwesen
Raten / Abo	passt zu FernUSG (max. 3-Monats-Abschnitte)	Verwaltung
Zahlungsdienstleister (PayPal, Stripe, Kursplattform)	schnell, international	Gebühren, Kontosperrungen möglich, Datenschutz
Kryptowerte	international, schnell	siehe unten

Rechnungen: Pflichtangaben nach § 14 UStG; als Kleinunternehmer Hinweis auf die Steuerbefreiung nach § 19 UStG. Seit 2025 müssen inländische Unternehmen **E-Rechnungen empfangen** können (B2B) – Details mit Steuerberatung klären.

⚠ **Krypto-Zahlungen - Vorsicht**

- Seit **30.12.2024** gilt die EU-Geldtransferverordnung (EU) 2023/1113 („Travel Rule“) auch für Kryptowerte-Transfers: Kryptowerte-Dienstleister müssen Angaben zu Absender und Empfänger übermitteln – **ohne Mindestbetrag**; bei Transfers **über 1.000 €** von/zu selbst gehosteten Wallets sind zusätzliche Prüfungen vorgesehen. Hinweise der BaFin.
- Steuerlich: Zahlungseingang in Krypto ist Betriebseinnahme zum Wert am Zufluss; spätere Kursgewinne/-verluste sind gesondert zu behandeln. **Unbedingt mit Steuerberatung klären**, bevor du Krypto annimmst.
- Wer selbst Kryptowerte für andere verwahrt, tauscht oder überträgt, kann erlaubnispflichtig werden (MiCA-Verordnung (EU) 2023/1114).

5. Förderung & Beratung in Baden-Württemberg

i Merke

Fördermittel fast immer **vor** Beginn beantragen (vor Vertragsunterschrift, vor Gründung)! Viele Beratungsförderungen schließen **bereits gegründete** Unternehmen aus.

5.1 Beratung vor und kurz nach der Gründung

Angebot	Für wen	Was	Link
IHK-Gründungsberatung (für Albstadt/Zollernalbkreis: IHK Reutlingen , Geschäftsstelle Zollernalbkreis)	alle Gründer:innen im IHK-Bezirk	kostenlose Erstberatung, Firmenname, Businessplan-Check, Tragfähigkeit	Gründung – IHK Reutlingen, Beratung im Überblick, Geschäftsstelle Zollernalbkreis
Exi-Gründungsgutscheine (Land BW + ESF Plus)	Personen, die in BW gründen/übernehmen wollen – nicht bereits gegründete Unternehmen	kostenloser Einstieg (bis 4 Std.), vertiefende Beratung bis 6 Tage (+2 Tage für innovative Vorhaben/Übernahmen), Eigenanteil 240 €/Tag zzgl. MwSt. (RKW-Angabe)	RKW BW – Existenzgründungsberatung, ESF BW – Exi-Gründungsgutscheine, IHK Reutlingen – Exi
Start-up BW	Gründer:innen und Start-ups in BW	Landesportal, Vorgründungscoaching, regionale Ansprechpartner	startupbw.de, geförderte Beratung
BAFA - Förderung von Unternehmensberatungen für KMU	bestehende KMU (junge Unternehmen < 1 Jahr: Pflicht-Informationsgespräch vorab)	Zuschuss zu Beratungskosten (Bemessung bis 3.500 €, je nach Region 50 % oder 80 %); Programm läuft laut BAFA bis 31.12.2026 – Fortführung prüfen	BAFA Unternehmensberatung

5.2 Finanzierung über die L-Bank (Förderbank BW)

Programm	Kurzbeschreibung	Link
Startfinanzierung 80	zinsgünstiges Darlehen für Gründungen und junge Unternehmen (bis 5 Jahre) mit 80%-Bürgschaft der Bürgschaftsbank BW; Antrag vor Vorhabensbeginn über die Hausbank	L-Bank – Startfinanzierung 80
Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW-BW)	Förderdarlehen für Gründung und Wachstum	L-Bank – GuW-BW
Innovationsgutscheine (Wirtschaftsministerium BW, abgewickelt über L-Bank)	Zuschuss für externe Innovations-/FuE-Leistungen, z. B. durch Forschungseinrichtungen oder Steinbeis-Unternehmen ; Linien u.	L-Bank – Innovationsgutschein, Wirtschaftsministerium BW

Programm	Kurzbeschreibung	Link
	a. „Innovationsgutschein BW“, „Hightech“, „Start-up“, „Mittelstand trifft Start-ups“	
Start-up BW Pre-Seed	für innovative, skalierbare Start-ups (eher nicht für klassische Solo-Kursanbieter)	L-Bank – Pre-Seed

♦ Konditionen

Zinssätze, Höchstbeträge und Antragslinien ändern sich häufig – **immer die aktuelle Programmseite und das Merkblatt der L-Bank lesen** und mit Hausbank/IHK besprechen.

5.3 Innovations- und Transferberatung

- **Steinbeis** – Verbund von Transferunternehmen für Wissens- und Technologietransfer sowie Gründungsbegleitung (Company Building): [steinbeis.de](#). Leistungen können je nach Vorhaben über die **Innovationsgutscheine** (s. o.) bezuschusst werden.
- **RKW Baden-Württemberg** – Gründungs- und Unternehmensberatung, Partner des Landes für die Exi-Gutscheine: [rkw-bw.de](#).

5.4 Gründungszuschuss (Bundesagentur für Arbeit)

- Für Personen, die **Arbeitslosengeld beziehen** und sich hauptberuflich selbstständig machen; Voraussetzungen u. a. **mindestens 150 Tage Restanspruch**, Nachweis der Tragfähigkeit durch eine fachkundige Stelle (z. B. IHK), Darlegung der Kenntnisse ([§ 93 SGB III](#)).
- Leistung: **6 Monate Arbeitslosengeld + 300 €/Monat**, danach ggf. weitere **9 Monate 300 €/Monat** ([§ 94 SGB III](#)).
- Ermessensleistung – **vor** der Gründung bei der Agentur beantragen: [arbeitsagentur.de – Gründungszuschuss](#).

6. Checklisten & Entscheidungsdiagramm

6.1 One-Page-Checkliste

A. Start (Stufe 1)

- ☐ Erstgespräch IHK-Gründungsberatung gebucht (vor der Gründung → Exi-Gutschein prüfen!)
- ☐ Gewerbe vs. freier Beruf mit Finanzamt/Steuerberatung geklärt (§ 18 EStG)
- ☐ Rentenversicherungspflicht als selbstständige Lehrkraft geprüft (§ 2 SGB VI)
- ☐ Gewerbeanmeldung (service-bw) – falls gewerblich
- ☐ Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (ELSTER) inkl. Entscheidung Kleinunternehmerregelung
- ☐ Geschäftskonto eröffnet
- ☐ Krankenversicherung/Absicherung geklärt
- ☐ EÜR-Belegablage eingerichtet (digital, GoBD-konform)

B. Online-Kurse

- ☐ ZFU-Fragebogen ausgefüllt, Ergebnis dokumentiert ([Link](#))
- ☐ Anteil asynchron/synchron berechnet (Aufzeichnungen zählen asynchron!)
- ☐ Falls zulassungspflichtig: ZFU-Antrag, **keine Vorkasse**, Raten ≤ 3 Monate
- ☐ AGB, Widerrufsbelehrung, Leistungsbeschreibung
- ☐ Kursname frei von geschützten Begriffen (§ 75 LHG BW)
- ☐ FernUSG-Reform beobachten (frühestens 01.07.2027)

C. Vertrauen & Online-Auftritt

- ☐ Impressum nach § 5 DDG
- ☐ Datenschutzerklärung, Auftragsverarbeitungsverträge mit Tools
- ☐ Geschwärzte Gewerbeanmeldung als PDF für Anfragen bereit
- ☐ Keine privaten Daten (Geburtsdatum, Steuer-ID, Ausweis) veröffentlicht

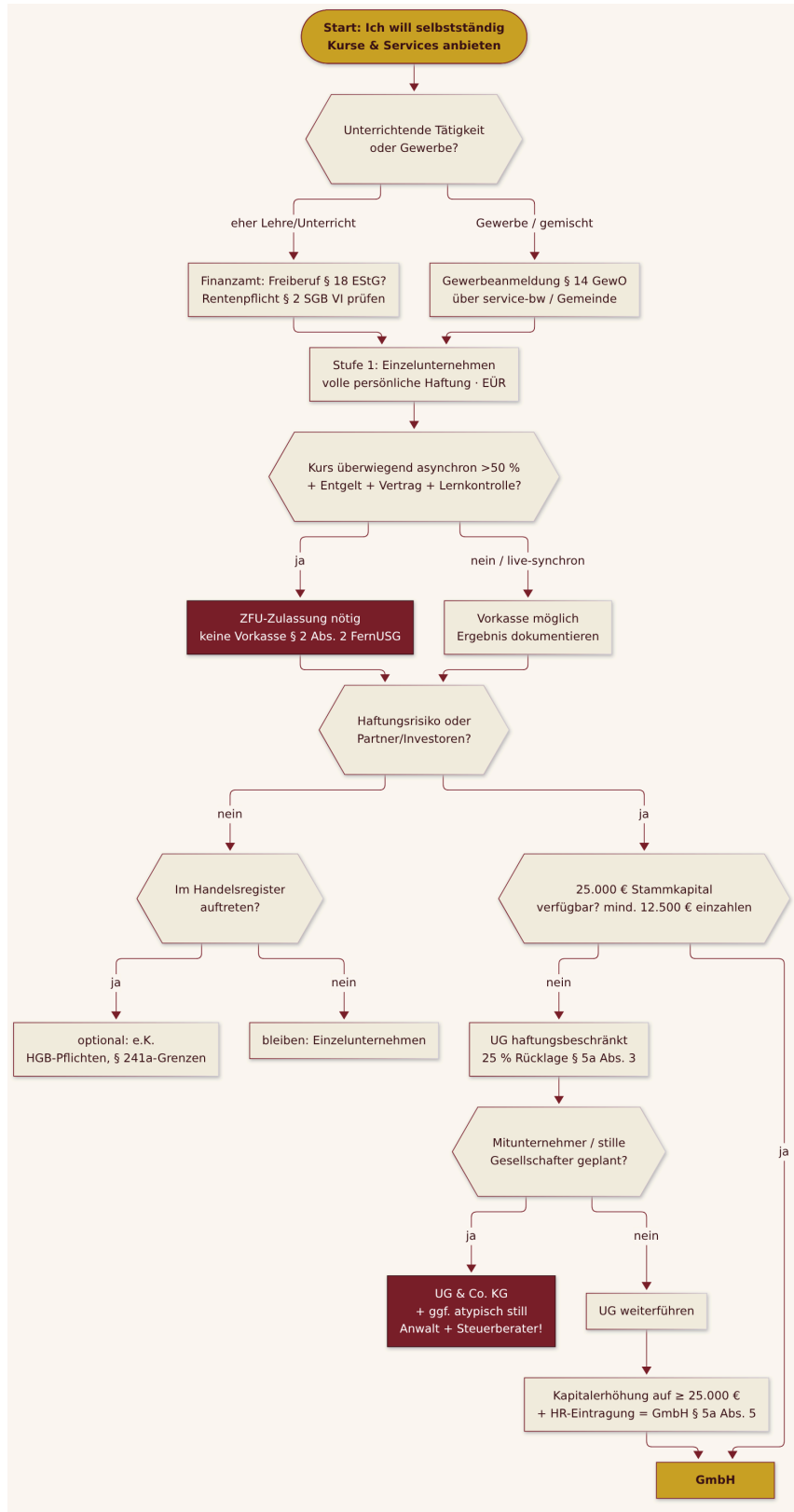
D. Zahlungen

- ☐ Rechnungsvorlage mit Pflichtangaben (§ 14 UStG)
- ☐ E-Rechnungs-Empfang (B2B) sichergestellt
- ☐ Zahlungsweg passend zum FernUSG-Status
- ☐ Krypto nur nach Rücksprache mit Steuerberatung

E. Wachstum (Stufe 2/3)

- ☐ Haftungsrisiko bewertet (Verträge, Partner, Mitarbeitende)
- ☐ Rechtsform-Entscheidung mit Steuerberatung + Anwalt
- ☐ Firmenname mit IHK abgestimmt; „i.Gr.“ nur bis zur HR-Eintragung
- ☐ Bei Investor:innen/stillen Gesellschaftern: VermAnlG-Prüfung durch Anwalt
- ☐ UG: 25%-Rücklage einplanen; GmbH-Übergang = Kapitalerhöhung ≥ 25.000 € + HR-Eintragung
- ☐ Transparenzregister-Eintragung (UG/GmbH/KG)
- ☐ Fördermittel **vor** Vorhabensbeginn beantragt (L-Bank über Hausbank)

6.2 Entscheidungsdiagramm



Der Mermaid-Quelltext dieses Diagramms steht in der Markdown-Datei (Abschnitt 6.2) und rendert direkt in Obsidian.

7. Vorlage: Mein eigenes Rohmodell (zum Ausfüllen)

Feld	Mein Eintrag
Tätigkeit (Kurse / Services / Produkte)	[[...]]
Gewerbe oder freier Beruf? (Entscheid Finanzamt)	[[...]]
Aktuelle Stufe	[[Einzelunternehmen / e.K. / UG / UG & Co. KG / GmbH]]
Umsatz Vorjahr / Prognose lfd. Jahr	[[...]] / [[...]]
Kleinunternehmer ja/nein	[[...]]
FernUSG-Ergebnis (Datum ZFU-Fragebogen)	[[...]]
Zahlungsweg	[[...]]
Nächste Stufe + Auslöser (z. B. Haftungsrisiko, Partner)	[[...]]
Meine Ansprechpartner (IHK, Steuerberatung, Anwalt)	[[...]]
Beantragte Förderung + Datum	[[...]]

8. Quellen (geprüft am 09.10.2026)

Gesetze

- GewO § 14: https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__14.html · § 15: https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__15.html
- HGB § 1: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__1.html · § 2: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__2.html · § 241a: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__241a.html · §§ 230 ff.: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__230.html
- EStG § 4: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__4.html · § 18: https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__18.html
- AO § 141: https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__141.html
- UStG § 19: https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html · § 14: https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html
- BMF-Schreiben Kleinunternehmer (18.03.2025): https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-03-18-sonderregelung-kleinunternehmer.pdf?__blob=publicationFile
- GmbHG §§ 2, 5, 5a, 7, 11: <https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/>
- GwG § 20: https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__20.html
- SGB VI § 2: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__2.html
- SGB III §§ 93, 94: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__93.html · https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__94.html
- FernUSG: <https://www.gesetze-im-internet.de/fernusg/BJNR025250976.html> · § 2: https://www.gesetze-im-internet.de/fernusg/__2.html
- DDG § 5: https://www.gesetze-im-internet.de/ddg/__5.html
- VermAnlG § 1: https://www.gesetze-im-internet.de/vermanlg/__1.html
- LHG BW § 75 (Volltext): https://www.verwaltungshochschulen.de/recht-und-gesetze/baden-wuerttemberg/landeshochschulgesetz/baden_wuerttemberg_landeshochschulgesetz_paragraf_75 · amtlich: <https://www.landesrecht-bw.de>
- VO (EU) 2023/1113: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1113> · VO (EU) 2023/1114 (MiCA): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114>

Rechtsprechung

- BGH, Beschl. v. 19.04.2011 – II ZB 25/10 (UG → GmbH, Sacheinlage): <https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/bgh/2011-04-19/ii-zb-25-10>
- OLG Hamm, Beschl. v. 05.05.2011 – I-27 W 24/11 (keine Volleinzahlung, mind. 12.500 €): <https://recht.nulegal.eu/rechtsprechung/olg-hamm/2011-05-05/i-27-w-24-11>
- BGH, Urt. v. 12.06.2025 – III ZR 109/24 (FernUSG auch B2B): https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/III_ZS/2024/III_ZR_109-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Behörden & Programme

- ZFU Zulassung & Fragebogen: <https://zfu.de/veranstaltende/zulassung#fragebogen> · Gebühren: https://zfu.de/files/zulassung/Verwaltungsgebuehren_V1.2.pdf · AVerwGebO NRW Tarifstelle 13: https://recht.nrw.de/system/files/BA/51994-52968-sgv_2011_20230808_1_anlage13.htm
- BMBFSfJ FernUSG-Reform: <https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-zur-modernisierung-und-entbuerokratisierung-des-fernunterrichts-293618> · Referentenentwurf:

<https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/293608/e8225cb64f73a15e50603a234651d42d/referenten-entwurf-data.pdf>

- service-bw Gewerbe anmelden: <https://www.service-bw.de/zufi/leistungen/6021473>
- IHK Reutlingen Gründung: <https://www.reutlingen.ihk.de/gruendung/>
- RKW BW: <https://www.rkw-bw.de/gruendung/existenzgruendungsberatung/>
- ESF BW Exi-Gründungsgutscheine: <https://www.esf-bw.de/vom-esf-profitieren/existenzgruendung-und-unternehmensnachfolge/exi-gruendungsgutscheine>
- Start-up BW: <https://www.startupbw.de/>
- L-Bank Startfinanzierung 80: <https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/startfinanzierung-80.html> · GuW-BW: <https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/guw-bw.html> · Innovationsgutschein: <https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/innovationsgutschein.html>
- Wirtschaftsministerium BW Innovationsgutscheine: <https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/innovation/innovationsgutscheine>
- Steinbeis: <https://www.steinbeis.de/>
- BAFA Unternehmensberatung: https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
- Bundesagentur für Arbeit Gründungszuschuss: <https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeitfinden/arbeitslosengeld/gruendungszuschuss-beantragen>
- BaFin Geldtransferverordnung: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/A/ae_181220_hinweise_geldtvo_gw.html
- LFK BW Impressum-Leitfaden: <https://www.lfk.de/service/dokumente-rechtsgrundlagen/leitfaden-zur-impressumspflicht-im-internet>

Gründer-Rohmodell v1.0 · Stand 09.10.2026 · Keine Rechts- oder Steuerberatung. Bitte Steuerberatung, Rechtsanwalt/-anwältin und IHK einbeziehen.